CODICE 14 — SICUREZZA GENERALE DELLE PERSONE, DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MANSIONI

Versione: V1.6
Allineamento dichiarato: Costituzione V.33; Codice 1 V1.9; Codice 2 V1.7; Codice 3 V1.7; Codice 4 V1.8; Codice 5 V1.6; Codice 6 V1.8; Codice 7 V1.9; Codice 8 V1.6; C.1-Annex A V1.6; Codice 9 V3.3; Codice 10 V1.7; Codice 11 V1.5; Codice 12 V1.6; Codice 13 V1.7; Codice 15 V1.6; Codice 16 V1.6.

Art. 1 — Oggetto, definizioni e riparto delle competenze

1. Il presente Codice disciplina la prevenzione e la protezione dai rischi generali che interessano le persone, le infrastrutture, le attrezzature, le macchine, le mansioni e gli ambienti di vita e di lavoro comune, nei limiti delle competenze espressamente attribuitegli. Disciplina inoltre il Corpo di Tutela Civica e la videosorveglianza cieca previsti dagli articoli 17 e 18 della Costituzione e la difesa personale prevista dall'articolo 17.9 della Costituzione.

2. Ai fini del presente Codice si intende per:

   a) **sicurezza generale**: la prevenzione e la protezione dai rischi meccanici, elettrici, di incendio, di cedimento strutturale, di lavoro in quota, di accesso a spazi confinati, di movimentazione, di impiego di attrezzature e macchine e da ogni altro rischio non attribuito espressamente ad altri Codici;

   b) **STV Sicurezza**: la Scheda Tecnica di Validazione, adottata secondo l'articolo 3-bis del Codice 2, che stabilisce criteri, parametri, soglie, metodi di valutazione e misure minime di sicurezza generale;

   c) **Scheda Sicurezza Generale**: il documento tecnico operativo che applica le STV a una specifica attività, macchina, attrezzatura, cantiere, ambiente o mansione;

   d) **dispositivo di protezione individuale (DPI)**: il dispositivo assegnato gratuitamente alla persona quando previsto dalla Scheda Sicurezza Generale;

   e) **protezione collettiva**: il dispositivo, impianto, apprestamento o insieme di misure tecniche destinato a proteggere contemporaneamente più persone;

   f) **rischio**: la combinazione tra gravità del danno potenziale, probabilità che si verifichi ed esposizione delle persone, valutata secondo la formula e i parametri stabiliti dalla STV Sicurezza;

   g) **quasi-incidente**: un evento che non ha prodotto danni a persone, ma che avrebbe potuto causarne in ragione delle circostanze in cui si è verificato;

   h) **modifica sostanziale**: una variazione dell'attività, dell'attrezzatura, della macchina, dell'ambiente, della mansione, dell'organizzazione o delle condizioni operative idonea a modificare il livello o la natura del rischio.

3. La STV Sicurezza classifica il rischio nei seguenti livelli:

   a) **R0 — rischio trascurabile**: richiede l'applicazione delle misure generali di prudenza definite dalla STV;

   b) **R1 — rischio ordinario**: richiede una Scheda Sicurezza semplificata e l'informazione di livello L1;

   c) **R2 — rischio significativo**: richiede una Scheda Sicurezza completa, la formazione specifica e l'impiego dei DPI o delle protezioni collettive previsti;

   d) **R3 — rischio grave**: richiede una Scheda Sicurezza completa, formazione di livello L2, presidio o controllo rafforzato e verifiche periodiche rafforzate;

   e) **R4 — rischio grave e immediato**: richiede la sospensione immediata dell'attività interessata e l'adozione di misure correttive urgenti secondo gli articoli 9 e 10.

4. Ai fini del riparto delle competenze:

   a) il presente Codice disciplina i parametri di sicurezza generale indicati al comma 2, lettera a);

   b) i rischi ecologici, biologici e relativi al benessere animale sono disciplinati dal Codice 13;

   c) i rischi sanitari, clinici, zoonotici, di nutrizione clinica e farmaceutici sono disciplinati dal Codice

6;

d) i rischi territoriali, idrogeologici e relativi al consumo di suolo sono trattati in coordinamento con i Codici 10 e 8, secondo le rispettive competenze;

e) la sicurezza operativa delle attività agroecologiche è disciplinata dal Codice 9, nel rispetto dei parametri generali stabiliti dal presente Codice.

5. La qualificazione di un rischio o di una misura ai sensi del presente articolo non trasferisce la competenza materiale attribuita a un altro Codice. Quando un'attività presenta rischi appartenenti a più materie, ciascun Codice mantiene la competenza sui propri parametri e i Consigli interessati operano in coordinamento.

Art. 2 — Principi

1. **Prevenzione alla fonte.** Ogni attività, ambiente o attrezzatura è progettato e organizzato in modo da eliminare il rischio o ridurlo al livello minimo tecnicamente possibile.
2. **Proporzionalità.** Le misure di sicurezza sono proporzionate alla gravità del danno potenziale, alla probabilità che si verifichi, al livello di esposizione, al numero delle persone esposte e alle competenze disponibili.
3. **Precauzione operativa.** Quando sussiste un'incertezza scientifica o tecnica documentata sulla compatibilità di un'attività con la sicurezza generale, è adottata una misura cautelativa proporzionata, efficace rispetto al rischio stimato e meno invasiva tra quelle idonee a mantenere il rischio entro i limiti stabiliti dalle STV vigenti. La misura resta applicabile fino a quando siano disponibili elementi sufficienti per riesaminare la valutazione.
4. **Non mercificazione.** È vietata qualsiasi forma di rendita sui DPI essenziali, sulle protezioni collettive critiche, sulla formazione L1 salvavita, sulle STV Sicurezza e sulle Schede Sicurezza nella loro funzione essenziale. Le STV e le Schede essenziali non possono essere sottoposte a paywall. L'accesso ai dati tecnici può essere limitato soltanto quando la loro diffusione comporti un rischio documentato per la sicurezza; la limitazione deve essere proporzionata e non può impedire l'accesso ai soggetti che ne hanno necessità operativa.
5. **Tracciabilità e manutenzione.** Le macchine, le attrezzature rilevanti, i DPI critici e le protezioni collettive critiche sono censiti e sottoposti a verifiche periodiche e manutenzione documentata secondo la STV applicabile.
6. **Diritto di interruzione.** Chiunque rilevi un rischio grave e immediato per una persona può interrompere l'attività interessata e segnalarlo senza ritardo ai Consigli competenti. L'interruzione effettuata in buona fede non può comportare ritorsioni o pregiudizi.

Art. 3 — Consiglio Sicurezza

1. Ogni Cerchio 1 istituisce un Consiglio Sicurezza composto da tre a cinque membri con competenze almeno di livello L2 o L3 in una o più delle seguenti materie: sicurezza del lavoro, prevenzione incendi, rischio elettrico, rischio meccanico, edilizia e cantieri, organizzazione delle mansioni.
2. I componenti sono sorteggiati secondo l'articolo 12-bis del Codice 3, restano in carica un anno e non possono essere nuovamente sorteggiati nello stesso Consiglio prima di dodici mesi dalla fine del mandato.
3. Il Consiglio opera con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti, arrotondando per eccesso. Le proposte e le decisioni discrezionali sono assunte secondo l'articolo 12-bis, comma 9, del Codice 3, con il metodo del consenso e previa pubblicazione per almeno settantadue ore. Gli atti tecnici vincolati, i pareri e la validazione delle Schede Sicurezza sono assunti a maggioranza semplice dei presenti, salvo che il presente Codice o una STV approvata secondo le procedure competenti richiedano una maggioranza più elevata per la validazione di Schede Sicurezza critiche. Ogni riunione è verbalizzata e il verbale è conservato per ventiquattro mesi.

4. In caso di indisponibilità, conflitto di interessi o coincidenza tra il ruolo di controllo e la responsabilità operativa diretta dell’attività, il componente interessato dichiara la propria posizione e si astiene. La sostituzione avviene secondo l’articolo 12-bis del Codice 3. Chi valida una Scheda Sicurezza non può essere l’unico responsabile operativo dell’attività sottoposta a validazione: in tal caso è necessaria la verifica congiunta di un secondo componente L2 o L3 indipendente.

5. Il Consiglio Sicurezza:

    a) cura il catasto dei rischi generali e l’inventario delle macchine e delle attrezzature critiche;

    b) elabora e aggiorna la STV Sicurezza, la STV DPI e Protezioni Collettive, la STV Macchine e la STV Cantieri;

    c) valida le Schede Sicurezza Generali;

    d) esprime parere obbligatorio sui piani dei Codici 9, 10, 12 e 13 limitatamente ai profili di sicurezza generale;

    e) alimenta il Registro Dipendenze disciplinato dal Codice 15;

    f) organizza la formazione L1, L2 e L3 di propria competenza;

    g) coordina la propria attività con il Consiglio Salute del Codice 6, il Consiglio Biodiversità del Codice 13, il Consiglio Habitat e Territorio del Codice 10, il Consiglio Agroecologico del Codice 9 e il Consiglio Cura del Codice 12.

6. I pareri obbligatori del Consiglio Sicurezza, quando negativi, sono vincolanti ai sensi dell’articolo 8 del Codice 3 esclusivamente per i parametri di sicurezza generale attribuiti al presente Codice. Non possono modificare o sostituire parametri sanitari, ecologici, territoriali o produttivi attribuiti ad altri Codici.

Art. 4 — Schede Sicurezza Generali, DPI, protezioni collettive e macchine

1. Nessuna attività classificata R1 o superiore può essere svolta senza una Scheda Sicurezza Generale vigente che applichi la STV pertinente. Le attività classificate R0 rispettano le misure generali di prudenza stabilite dalla STV.

2. Ogni Scheda Sicurezza Generale contiene almeno:

    a) la descrizione dell’attività, della mansione, dell’ambiente, delle macchine e delle attrezzature coinvolte;

    b) il livello di rischio determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 3;

    c) l’indicazione dei rischi individuati e delle misure di prevenzione e protezione;

    d) l’elenco dei DPI e delle protezioni collettive richiesti;

    e) il livello di formazione necessario;

    f) le procedure operative e di emergenza;

    g) la data di emissione, la versione, il responsabile dell’emissione e la data prevista per la revisione;

    h) le circostanze che impongono una revisione anticipata;

    i) l’esito dell’ultima verifica, quando prevista;

    j) un piano di reversibilità, ove tecnicamente applicabile.

3. La Scheda è validata dal Consiglio Sicurezza. È richiesto il parere obbligatorio del Consiglio Salute per i profili sanitari e del Consiglio Biodiversità per i profili ecologici, quando pertinenti. Il parere resta circoscritto alla materia di competenza del Consiglio consultato.

4. La Scheda è riesaminata in caso di modifica sostanziale e, in ogni caso, entro il termine massimo stabilito dalla STV. Se il termine di revisione è scaduto o si è verificata una modifica sostanziale non valutata, la Scheda non può essere utilizzata per avviare nuove attività o per proseguire l’attività nelle modalità non più valutate. Il Consiglio individua senza ritardo le misure temporanee necessarie e, per i servizi essenziali, attiva una modalità sostitutiva conforme quando tecnicamente possibile. La ripresa dell’attività ordinaria richiede la rivalidazione della Scheda secondo le procedure applicabili e il Codice 4.

5. I DPI e le protezioni collettive sono beni comuni di sicurezza e sono assegnati gratuitamente quando previsti dalla Scheda. Sono sottoposti a manutenzione e registrati in apposito registro, conservato per dodici mesi. La titolarità, la responsabilità di custodia e il finanziamento sono definiti dal Codice 6 e dalle deliberazioni dell'Assemblea adottate su proposta del Consiglio Sicurezza. L'assenza di un DPI o di una protezione collettiva qualificati come essenziali comporta la sospensione immediata dell'attività interessata.
6. Ogni macchina o attrezzatura critica dispone di:
    a) libretto o documentazione tecnica equivalente;
    b) verifica periodica secondo la STV;
    c) manutenzione documentata;
    d) registro d'uso, quando richiesto dalla STV.
    Una macchina o attrezzatura critica priva di verifica periodica vigente non può essere utilizzata.
7. I cantieri temporanei sono disciplinati da una Scheda Sicurezza specifica che indica almeno la perimetrazione, la segnaletica, i DPI, le protezioni collettive, le procedure di emergenza e il piano di evacuazione.

Art. 5 — Ambiti di rischio

1. **Rischio meccanico.** La valutazione considera almeno la protezione degli organi in movimento, i dispositivi di arresto di emergenza, le procedure di blocco e isolamento e, quando previste dalla STV, le procedure di lockout/tagout.
2. **Rischio elettrico.** La valutazione considera almeno l'isolamento, il sezionamento, la verifica degli impianti e la qualificazione delle persone incaricate. Il lavoro sotto tensione è vietato, salvo specifica procedura L3 validata secondo la STV.
3. **Rischio di incendio.** Le misure comprendono, secondo la STV, la valutazione del carico d'incendio, la prevenzione, le vie di esodo, gli estintori, i sistemi di rilevazione e allarme, il piano di evacuazione e le esercitazioni periodiche.
4. **Lavoro in quota.** È considerata attività in quota quella in cui sussiste il rischio di caduta da un piano all'altro. Quando il dislivello supera i due metri rispetto a un piano stabile, oppure quando la STV lo prescrive in ragione del rischio specifico, sono obbligatorie le misure minime di protezione collettiva e i DPI anticaduta stabiliti dalla STV.
5. **Spazi confinati.** L'accesso a uno spazio confinato richiede almeno un permesso di ingresso, la verifica dell'atmosfera e dei gas, la ventilazione quando necessaria, un presidio esterno continuo, attrezzature di recupero e una Scheda specifica per rischio R3 o superiore.
6. **Altri rischi.** Per movimentazione dei carichi, rumore, vibrazioni, agenti chimici non farmaceutici e ulteriori sorgenti di rischio, la STV definisce soglie, misure preventive e protettive e verifiche necessarie. Per i profili sanitari è richiesto il coordinamento con il Consiglio Salute del Codice 6, senza trasferire a quest'ultimo la competenza sui parametri generali di sicurezza.

Art. 6 — Formazione

1. La formazione L1 in materia di sicurezza di base e di primo intervento salvavita è obbligatoria per accedere alle attività classificate R1 o superiori e, per i profili di sicurezza generale, a santuari, cantieri, officine e magazzini critici.
2. La formazione L2 è richiesta per le attività R3 e per le funzioni di presidio operativo o supervisione individuate dalla STV.
3. La formazione L3 è richiesta per le funzioni di progettazione delle STV, validazione delle Schede Sicurezza critiche e audit di secondo livello.
4. La formazione L1 salvavita è gratuita e non può essere subordinata a paywall. La registrazione della

formazione avviene secondo il Codice 7, articolo 2.2, con accesso ai soli dati necessari a verificarne lo svolgimento e la validità.

Art. 7 — Misurazione, incidenti e quasi-incidenti

1. La misurazione e la raccolta di dati sono ammesse esclusivamente per prevenire i rischi, verificare l'efficacia delle misure e tutelare la sicurezza generale. I dati sono trattati in forma aggregata e non profilante, secondo il Codice 7, articolo 2.2, e conservati per il periodo minimo stabilito dalla STV.
2. Sono istituiti:

   a) un **registro operativo riservato**, contenente i dati necessari all'analisi delle cause, anche identificativi quando indispensabili. L'accesso è riservato ai Consigli competenti e la conservazione non supera trentasei mesi, salvo necessità documentata connessa a un procedimento in corso;

   b) un **registro pubblico aggregato**, che contiene dati non nominativi utilizzati per l'apprendimento e la prevenzione federata.
3. Per ogni incidente grave o classificato R4, il Consiglio Sicurezza svolge un'analisi delle cause entro sette giorni e adotta, nell'ambito delle proprie competenze, misure tecniche correttive motivate. Quando la conclusione dell'analisi non sia possibile entro tale termine per carenza di dati o necessità di competenze esterne, entro sette giorni è redatto un verbale interlocutorio che individua le misure cautelative immediate e fissa un termine finale per l'analisi, di norma non superiore a ulteriori quattordici giorni.
4. Le misure tecniche adottate ai sensi del comma 3 non sostituiscono gli accertamenti, i rimedi o le procedure di garanzia disciplinati dal Codice 4.
5. È garantita la possibilità di segnalare in forma anonima i quasi-incidenti. Chi segnala in buona fede non può subire ritorsioni o pregiudizi.

Art. 8 — Registro Dipendenze della sicurezza

1. Il Consiglio Sicurezza alimenta il Registro Dipendenze disciplinato dal Codice 15, distinguendo almeno:

   a) **dipendenze da competenze**, relative all'indisponibilità nel bacino delle competenze L2 o L3 necessarie in materia di sicurezza;

   b) **dipendenze materiali o tecnologiche**, relative all'indisponibilità di DPI critici, protezioni collettive, attrezzature di verifica, strumenti diagnostici o materiali tecnici essenziali;

   c) **dipendenze da servizi esterni**, relative all'indisponibilità di verifiche o certificazioni non eseguibili internamente.
2. Per ogni dipendenza critica è predisposto un piano di uscita che indica l'obiettivo, il responsabile, il termine finale certo e le misure intermedie di riduzione del rischio. Il piano è approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Sicurezza, previo parere degli altri Consigli competenti quando la dipendenza riguarda anche le loro materie.
3. Se il superamento della dipendenza entro il termine previsto non è realisticamente possibile per un'impossibilità tecnica documentata, il Consiglio presenta all'Assemblea un riesame motivato. Il riesame indica il nuovo termine proposto, le ragioni dell'impossibilità e le misure compensative necessarie per contenere il rischio.
4. È svolto almeno un audit federato annuale sull'autonomia della sicurezza, affidato a componenti L3 indipendenti sorteggiati secondo l'articolo 36 del Codice 4.

Art. 8-bis — Corpo di Tutela Civica

1. Il Corpo di Tutela Civica è la funzione civica temporanea, disarmata e non violenta prevista dall'articolo 17 della Costituzione. Non è una forza di polizia né un organo permanente. È attivato dal Cerchio 1 o, per le funzioni sovralocali, dal Cerchio 2 e risponde al Cerchio che lo ha attivato. L'attivazione per

interventi programmati, anche per un servizio o un periodo determinati, è deliberata dall’Assemblea del Cerchio 1 o, per le funzioni sovralocali, dall’Assemblea Generale. In caso di urgenza l’intervento è avviato dal referente di turno del comma 5 o, se non è raggiungibile in tempo, da un componente in turno, su chiamata di chiunque o di propria iniziativa, ed è comunicato senza ritardo al Cerchio; la revisione e la convalida dell’articolo 8-quater, comma 2, valgono come ratifica dell’attivazione urgente.

2. Il Corpo svolge, con rotazione tra i componenti, le funzioni seguenti:
    a) Soccorso Tecnico e Antincendio;
    b) Protezione Civile e Ambientale;
    c) Tutela dei Beni Comuni;
    d) Mediazione e Contenimento Non Violento;
    e) Soccorso Sanitario e Veterinario di Comunità.
3. I componenti sono sorteggiati tra le persone volontarie che hanno completato la formazione in mediazione non violenta, de-escalation, soccorso e diritto confederale definita dalla STV Tutela Civica, validata secondo il Codice 5, e che l’Assemblea ha dichiarato idonee. Ogni persona sorteggiata può rifiutare.
4. Il turno non supera novanta giorni e non è rinnovabile consecutivamente. Chi ha svolto un turno non può assumere incarichi di coordinamento nei dodici mesi successivi, ai sensi dell’articolo 17.7 della Costituzione. Il tempo del turno è computato nel CBO.
5. Il Consiglio Sicurezza cura la formazione, le dotazioni e le Schede Sicurezza degli interventi. Non dirige gli interventi e non dispone del Corpo. Ogni intervento è coordinato da un referente di turno, individuato a rotazione tra i componenti.
6. L’Assemblea può revocare il mandato o sciogliere il Corpo in qualsiasi momento.

Art. 8-ter — Dotazioni e regole di intervento

1. La dotazione è limitata a strumenti di protezione individuale, di neutralizzazione non lesiva, di soccorso tecnico e di comunicazione. Sono vietati le armi da fuoco, le armi da guerra e gli strumenti di tortura o di coercizione lesiva. La STV Tutela Civica elenca in modo tassativo gli strumenti ammessi ed è adottata con il parere obbligatorio del Consiglio Salute.
2. Gli interventi di contenimento si fondano su de-escalation, interposizione e immobilizzazione non lesiva e durano il tempo strettamente necessario a far cessare un pericolo attuale per l’incolumità delle persone. L’uso della forza oltre lo stretto necessario costituisce illecito di Grado 4.
3. Il Corpo non svolge indagini, non sorveglia e non raccoglie informazioni sulle persone. Non può entrare in un Cerchio 0, salvo che ciò sia strettamente necessario per prestare soccorso o per far cessare un pericolo attuale per la vita o per l’incolumità fisica o sessuale di una persona. L’ingresso è comunicato immediatamente al Tribunale di Garanzia ed è sottoposto alla convalida entro ventiquattro ore prevista dall’articolo 34, comma 2, del Codice 4. Fuori da questi casi il Corpo entra in un Cerchio 0 soltanto con autorizzazione motivata del Tribunale di Garanzia, per eseguire una misura di protezione disposta secondo il Codice 4 o il Codice 12, quando ciò è strettamente necessario alla tutela dei diritti inviolabili di una persona.
4. Ogni limitazione della libertà di movimento di una persona è comunicata senza ritardo al Tribunale di Garanzia ed è sottoposta alla convalida entro ventiquattro ore prevista dall’articolo 34 del Codice 4. Per le persone in crisi acuta e per l’isolamento e la quarantena sanitari vale la sola convalida prevista, rispettivamente, dall’articolo 8, comma 7, e dall’articolo 2-bis, comma 3-quater, del Codice 6. Resta ferma in ogni caso la revisione dell’attivazione prevista dall’articolo 8-quater, comma 2.
5. Per le persone in crisi acuta si applica il protocollo non coercitivo dell’articolo 8 del Codice 6. Per i minori e le persone fragili si applica il Codice 12.
6. In caso di aggressione esterna il Corpo coordina la difesa civile non violenta prevista dall’articolo 16.4 della Costituzione: interposizione, non collaborazione, protezione ed evacuazione delle persone. Resta

vietato l’impiego di armi.

Art. 8-quater — Registrazione, revisione e convalida degli interventi

1. Ogni intervento è registrato integralmente, nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte. Le registrazioni sono cifrate e trattate secondo il Codice 7.
2. Ogni attivazione del Corpo, compreso ogni intervento svolto in base a un’attivazione per un servizio o un periodo, è sottoposta a revisione entro ventiquattro ore e alla convalida di due Comunità limitrofe estranee all’evento, ai sensi dell’articolo 17.6 della Costituzione. Ciascuna Comunità designa per sorteggio tre persone. La revisione è svolta dalle sei persone così designate, che esaminano la registrazione dell’intervento e sentono il referente di turno e, se lo chiede, la persona destinataria dell’intervento. L’attivazione è convalidata se la approva la maggioranza delle persone designate da ciascuna delle due Comunità. Se la revisione non si conclude nel termine, l’attivazione si considera non convalidata ai sensi del comma 4.
3. Le registrazioni sono pubblicate entro quarantotto ore in forma ispezionabile. Sono oscurati i dati che identificano la persona destinataria dell’intervento, le persone offese, i minori e i terzi estranei. La versione integrale è accessibile soltanto alle persone incaricate della revisione e della convalida del comma 2, al Tribunale di Garanzia e agli altri organi del Codice 4 competenti sul fatto e, per la parte che la riguarda, alla persona destinataria dell’intervento. Gli accessi alla versione integrale sono registrati secondo il Codice 7.
4. La mancata convalida fa cessare gli effetti dell’intervento ed è segnalata al Cerchio di Garanzia per le valutazioni del Codice 4.
5. Ogni trimestre è pubblicato un rapporto aggregato sugli interventi, sull’uso della forza e sugli esiti delle convalide.

Art. 8-quinquies — Videosorveglianza cieca, contenimento e regime transitorio

1. La videosorveglianza degli spazi pubblici è ammessa esclusivamente nella forma cieca e reversibile dell’articolo 18.3 della Costituzione. L’installazione è deliberata dall’Assemblea con Dossier e richiede una STV e il parere vincolante del Consiglio Rete sui profili di trattamento dei dati.
2. I flussi sono cifrati con chiave frammentata e sovrascritti automaticamente dopo settantadue ore. I frammenti della chiave sono custoditi da almeno tre soggetti distinti: il Cerchio di Garanzia e due Comunità limitrofe. Nessun soggetto può ricostruire la chiave da solo.
3. La decrittazione è ammessa soltanto dopo un evento grave che ha leso l’incolumità delle persone o i Beni Comuni, su richiesta motivata del Cerchio 1 e con la convalida di due Comunità limitrofe estranee all’evento, ai sensi dell’articolo 18.4 della Costituzione. È limitata al luogo e al tempo dell’evento. Ogni accesso è registrato e ispezionabile; i dati non pertinenti sono distrutti senza ritardo.
4. Restano vietati il riconoscimento biometrico, la sorveglianza audio, l’analisi predittiva del comportamento e la videosorveglianza privata rivolta a spazi pubblici o Beni Comuni.
5. La sorveglianza del perimetro delle Comunità di Contenimento previste dall’articolo 32 del Codice 4 è svolta dal Corpo secondo il presente Codice, senza armi e con registrazione degli interventi.
6. Fino al completamento della transizione, il Corpo svolge funzioni di soccorso, protezione civile e mediazione. Ogni intervento fisico sulle persone è limitato a quanto consentito dalla legge vigente; per ogni pericolo grave sono allertati i servizi di emergenza e le autorità competenti. Si applica l’articolo 37 del Codice 4.

Art. 8-sexies — Difesa personale e aiuto a chi è aggredito

1. In attuazione dell’articolo 17.9 della Costituzione, ogni persona può difendere sé stessa e altre persone da un’aggressione in corso contro l’incolumità fisica o sessuale, quando il Corpo di Tutela Civica non è

presente o non può intervenire in tempo. L’aggressione è in corso anche quando è imminente, cioè quando sta per essere compiuta e il pericolo è concreto e immediato; non basta il timore che possa avvenire. L’aggressione resta in corso fino a quando è cessata.

2. Sono ammessi, scegliendo tra quelli che bastano a proteggere le persone il meno lesivo:

   a) sottrarsi all’aggressione e mettere al sicuro le persone minacciate, anche allontanandole dal luogo;

   b) chiedere aiuto, dare l’allarme e chiamare il Corpo di Tutela Civica;

   c) interporsi tra l’aggressore e la persona aggredita;

   d) usare la forza fisica strettamente necessaria e proporzionata a far cessare l’aggressione, senza ferire oltre ciò che serve a farla cessare;

   e) trattenere l’aggressore con un’immobilizzazione non lesiva, senza comprimergli il collo o il torace, fino a quando il pericolo è cessato o, se avviene prima, fino all’arrivo del Corpo di Tutela Civica.

3. La scelta è valutata secondo le circostanze come apparivano a chi ha agito nel momento del fatto. Non è richiesto di sottrarsi quando ciò esporrebbe a pericolo sé o altri o lascerebbe senza protezione una persona aggredita. Quando l’aggressore è un minore, una persona in crisi acuta o una persona che non è in grado di comprendere ciò che fa, si privilegiano la messa al sicuro e l’interposizione e la forza è commisurata anche alla sua età e alla sua condizione; all’arrivo del Corpo si applicano l’articolo 8-ter, comma 5, e l’articolo 8 del Codice 6.

4. La difesa è disarmata, ai sensi dell’articolo 16 della Costituzione. Non è mai ammesso l’uso di armi né di strumenti destinati a colpire o a ferire. Gli oggetti di uso comune trovati sul posto possono sempre essere usati per ripararsi, senza colpire. Per colpire possono essere usati soltanto quando l’aggressione mette in pericolo la vita, espone a lesioni gravi o è una violenza sessuale, soltanto per farla cessare e nella misura strettamente necessaria. Nessuno può portare con sé strumenti allo scopo di usarli contro le persone. La STV Tutela Civica può indicare dispositivi personali di allarme e di protezione non lesivi.

5. Non costituiscono difesa e sono qualificati secondo l’articolo 26 del Codice 4:

   a) l’attacco contro una persona che non ha iniziato un’aggressione e non sta per compierla ai sensi del comma 1, compreso l’uso della forza per il solo timore di un’aggressione futura;

   b) la vendetta e la punizione;

   c) l’uso della forza dopo che il pericolo è cessato, salvo l’errore scusabile previsto dall’articolo 26-bis, comma 2, del Codice 4;

   d) l’uso della forza per correggere, educare o disciplinare una persona, per imporle una decisione o per impedirle di lasciare un luogo o un Cerchio 0, di comunicare o di chiedere aiuto, salvo il trattenimento dell’aggressore previsto dal comma 2, lettera e);

   e) la reazione a offese, provocazioni, rifiuti o disobbedienze che non mettono in pericolo l’incolumità fisica o sessuale;

   f) l’uso della forza contro chi si difende a sua volta nei limiti del presente articolo.

6. Chi ha iniziato l’aggressione non può invocare la difesa contro la forza usata nei limiti del presente articolo per farla cessare. Può invocarla soltanto contro un uso della forza che, oltre quei limiti, mette in pericolo la sua vita o la sua incolumità fisica o sessuale.

7. A tutela dei beni, compresi i Beni Comuni, sono ammessi soltanto l’interposizione, la messa al sicuro del bene o dello strumento quando è possibile senza forza sulla persona, l’allarme e la chiamata del Corpo di Tutela Civica per la funzione di Tutela dei Beni Comuni. Non è ammesso l’uso della forza sulle persone. Costituisce tuttavia aggressione all’incolumità fisica ai sensi del comma 1 la distruzione, la contaminazione o la messa fuori servizio in corso di un Bene Comune vitale, come una riserva o una condotta di acqua potabile, l’alimentazione di cure salvavita o un’opera che protegge da inondazioni o incendi, quando ne deriva un pericolo concreto e immediato per la vita o la salute di persone. In questo caso sono ammessi soltanto l’interposizione, l’allontanamento fisico della persona dal bene e il trattenimento del comma 2, lettera e), senza colpire. Non rientrano in questo caso le azioni dimostrative o di disobbedienza che non determinano tale pericolo.

8. Gli animali non sono beni, ai sensi dell'articolo 13.1 della Costituzione. Ogni persona può difendere un animale da un maltrattamento in corso, cioè da una violenza che lo ferisce o lo fa soffrire, con i mezzi del comma 2 e con le stesse regole di necessità e di proporzione previste per la difesa delle persone dai commi 2, 3, 4, 5 e 6. La forza è ammessa soltanto per far cessare il maltrattamento, non per prevenirne uno futuro, per sottrarre stabilmente l'animale a chi ne ha cura o per punire. I disaccordi sul modo di nutrire, curare, custodire o educare un animale non giustificano l'uso della forza: sono segnalati al Consiglio Biodiversità, che provvede ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3, del Codice 13. Il maltrattamento è segnalato anche al Consiglio Biodiversità, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Codice 13. La difesa di un animale non consente di entrare in un Cerchio 0 senza il consenso di chi vi abita: si chiama il Corpo di Tutela Civica.

9. Chi non vi abita può entrare in un Cerchio 0 senza il consenso di chi vi abita soltanto per far cessare una violenza fisica o sessuale in corso contro una persona, come intervento strettamente necessario alla tutela di diritti inviolabili ai sensi dell'articolo 5.1, lettera a), della Costituzione; il pericolo soltanto imminente non basta. Chi entra avvisa immediatamente il Corpo di Tutela Civica, o lo fa avvisare da altri, appena può farlo senza lasciare la persona in pericolo, ed esce appena il pericolo è cessato. Il Corpo trasmette senza ritardo l'avviso al Tribunale di Garanzia, che verifica l'ingresso entro ventiquattro ore, come per l'ingresso del Corpo previsto dall'articolo 8-ter, comma 3, secondo l'articolo 26-bis, comma 5, lettera e), del Codice 4. Quando il Corpo arriva, all'ingresso e alla permanenza dei suoi componenti si applica l'articolo 8-ter, comma 3.

10. Dopo il fatto, chi ha usato la forza, ha trattenuto una persona o è entrato in un Cerchio 0:

    a) presta o chiama soccorso per chiunque sia ferito, compreso l'aggressore;

    b) comunica senza ritardo il fatto al Corpo di Tutela Civica o al Cerchio di Garanzia, indicando il luogo, le persone coinvolte e il bisogno di soccorso. Il Corpo trasmette la comunicazione al Cerchio di Garanzia e non svolge indagini, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 3. Quando la forza è stata usata da o contro un componente del Corpo, la comunicazione è fatta al Cerchio di Garanzia.

    La comunicazione non obbliga a rendere altre dichiarazioni sul fatto; si applica l'articolo 25, comma 3, del Codice 4. La mancata comunicazione non costituisce di per sé illecito né ammissione, salvo l'avviso dell'ingresso in un Cerchio 0 previsto dal comma 9. L'accertamento segue l'articolo 26-bis del Codice 4.

11. Non costituisce aggressione il contenimento svolto dal Corpo di Tutela Civica nei limiti dell'articolo 8-ter, anche quando la persona contenuta lo ritiene ingiusto: contro di esso non è ammessa la difesa e il contenimento si contesta con la revisione e la convalida previste dall'articolo 8-quater e dall'articolo 34 del Codice 4. Quando un componente del Corpo usa la forza oltre i limiti dell'articolo 8-ter, comma 2, mettendo in pericolo la vita o l'incolumità fisica o sessuale di una persona, si applica il presente articolo: chiunque può interporsi e difendere la persona, e gli altri componenti presenti sono tenuti a interporsi. Ai componenti del Corpo che usano la forza durante il turno si applicano l'articolo 8-ter e l'articolo 17.5 della Costituzione, non i commi 2 e 3 dell'articolo 26-bis del Codice 4.

12. Nessuno è tenuto a usare la forza o a esporsi a pericolo, e nessuno può chiedere a un minore di intervenire con la forza. Chi assiste a un'aggressione e può farlo senza pericolo chiama il Corpo di Tutela Civica o dà l'allarme. I minori possono difendersi e difendere altre persone nei limiti del presente articolo; ai fatti da loro commessi si applica l'articolo 26-bis, comma 7, del Codice 4.

13. Fino al completamento della transizione, la difesa personale è regolata dalla legge vigente, ai sensi dell'articolo 38.6 della Costituzione, e si applica l'articolo 37 del Codice 4. Chi ha aderito si impegna a restare nei limiti del presente articolo anche quando la legge vigente consentirebbe di più, in particolare a non usare armi. Il presente articolo non comporta la rinuncia a diritti o garanzie della legge vigente e non può impedire o ritardare il ricorso alle autorità: chi è aggredito o ha usato la forza chiama i servizi di emergenza e le autorità competenti, oltre a fare la comunicazione del comma 10. Il trattenimento del comma 2, lettera e), e l'ingresso del comma 9 sono ammessi soltanto nei limiti consentiti dalla legge vigente.

Art. 9 — Divieti, violazioni e garanzie

1. È vietato:

   a) svolgere un’attività R1 o superiore senza una Scheda Sicurezza Generale vigente;

   b) manomettere, rimuovere o rendere inefficaci protezioni, DPI, protezioni collettive, segnaletica o dispositivi di arresto di emergenza;

   c) imporre un paywall sulle STV Sicurezza essenziali, sulle Schede Sicurezza essenziali o sulla formazione L1 salvavita;

   d) utilizzare macchine o attrezzature critiche prive di verifica periodica vigente;

   e) cedere a soggetti esterni alla Confederazione il controllo funzionale del sistema di sicurezza, del catasto dei rischi o del magazzino dei DPI critici;

   f) attuare ritorsioni nei confronti di chi interrompa un’attività o segnali in buona fede un rischio grave e immediato.

2. Le violazioni sono classificate come segue:

   a) **violazione critica**: comporta un rischio grave e immediato R4 e richiede la sospensione immediata e proporzionata dell’attività fino al ripristino di condizioni accettabili;

   b) **violazione sostanziale**: compromette in modo significativo il sistema di sicurezza senza determinare un rischio R4 immediato. È assegnato un termine di adeguamento non inferiore a sette e non superiore a trenta giorni, salvo che il rischio richieda misure più rapide;

   c) **violazione ordinaria**: consiste in un’irregolarità formale o documentale priva di rischio immediato. È disposta una prescrizione con termine di correzione definito dalla STV, di norma non superiore a trenta giorni.

3. L’accertamento delle violazioni, l’applicazione delle misure cautelari, la sospensione o disattivazione delle attività e i rimedi sono disciplinati dal Codice 4. Le misure tecniche sono motivate e proporzionate al rischio; i relativi atti individuano la condizione da ripristinare e il termine per la verifica.

4. Quando l’attività interessata garantisce prestazioni dei livelli 1 e 2 del Paniere, la sospensione o disattivazione è accompagnata, quando tecnicamente possibile, dall’attivazione di una funzione sostitutiva conforme. Restano ferme le misure urgenti necessarie a fronteggiare un pericolo grave, secondo i Codici 4 e 14.

5. Il ricorso alla Garanzia può essere presentato secondo il Codice 4 entro quattordici giorni dalla comunicazione della decisione o dalla conoscenza effettiva della violazione. Può riguardare vizi procedurali, manifesta irragionevolezza tecnica, discriminazione o sproporzione. Il ricorso non sospende automaticamente le misure urgenti necessarie a prevenire un danno grave e immediato.

Art. 10 — Disposizioni transitorie, coordinamento e prevalenza

1. Il presente Codice si coordina con:

   a) la Costituzione, articoli 3.1, 16, 17, 18 e 32;

   b) il Codice 1, articoli 27 e 32;

   c) i Codici 2, 3, 4, 5 e 6 per le rispettive materie;

   d) il Codice 7, articolo 2.2, per il trattamento dei dati;

   e) i Codici 8 e 9 per acqua, attività agroecologiche e produzione;

   f) il Codice C.1-Annex A per gli aspetti di produzione di competenza;

   g) i Codici 10, 12, 13 e 15 per territorio, cura, biodiversità e Registro Dipendenze.

2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore, ogni Cerchio 1 censisce:

   a) i rischi generali esistenti;

   b) le macchine e le attrezzature critiche;

   c) i DPI e le protezioni collettive critiche;

d) i cantieri in corso;

e) le competenze disponibili in materia di sicurezza.

3. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore, ogni Cerchio 1 attiva:

   a) il Consiglio Sicurezza;

   b) la STV Sicurezza minima;

   c) la STV minima per DPI e protezioni collettive;

   d) la STV Macchine minima;

   e) la STV Cantieri minima;

   f) le Schede Sicurezza necessarie;

   g) il nodo della rete federata della sicurezza;

   h) il registro degli incidenti e dei quasi-incidenti.

4. In caso di sovrapposizione documentata dei carichi transitori relativi ai Codici 9, 10, 13 e 14, l’Assemblea può concedere una proroga motivata non superiore a sei mesi. La proroga è accompagnata da un piano vincolante con attività, responsabili e scadenze intermedie e non può interrompere le funzioni essenziali del Paniere.

5. Le attività esistenti alla data di entrata in vigore sono sottoposte a verifica di conformità secondo le procedure del Codice 4. Per le attività non conformi:

   a) il Consiglio Sicurezza svolge la valutazione tecnica e documenta le carenze;

   b) salvo rischio grave e immediato, è assegnato un termine di adeguamento non inferiore a trenta giorni;

   c) in presenza di rischio R4 può essere disposta la sospensione immediata e proporzionata dell’attività;

   d) il piano di adeguamento indica le misure da adottare e un termine finale certo, di norma non superiore a novanta giorni;

   e) se l’adeguamento è tecnicamente impossibile, è avviata la procedura di disattivazione prevista dal Codice 4, su proposta del Consiglio competente e con un piano sostitutivo;

   f) se l’attività garantisce prestazioni dei livelli 1 e 2 del Paniere, la disattivazione avviene dopo l’attivazione della funzione sostitutiva conforme, salvo emergenza di sicurezza disciplinata dai Codici 4 e 14.

6. In caso di sovrapposizione, la prevalenza è limitata alle materie espressamente attribuite:

   a) il Codice 14 prevale sui parametri di sicurezza generale delle persone, delle infrastrutture e delle mansioni;

   b) il Codice 6 prevale sui rischi sanitari e zoonotici, sulla nutrizione clinica e sulla materia farmaceutica;

   c) il Codice 13 prevale sui parametri ecologici, sulla biodiversità, sul benessere animale e sulla funzionalità biologica;

   d) il Codice 10 prevale sulla destinazione d’uso, sulla localizzazione, sul consumo di suolo, sul catasto e sui vincoli territoriali;

   e) il Codice 9 prevale sull’uso agroecologico, sulle colture, sulla gestione tecnica dei rifugi per impollinatori e sul fabbisogno alimentare;

   f) il Codice 8 prevale sulla gestione funzionale dell’acqua.

7. Quando la stessa attività presenta profili appartenenti a più competenze, ciascun Codice mantiene la titolarità dei parametri che gli sono attribuiti. I Consigli competenti si coordinano per predisporre una Scheda Sicurezza integrata che recepisca i parametri vincolanti di ciascuna materia. Il coordinamento non trasferisce la titolarità delle competenze.

8. Nessuna clausola di prevalenza può essere interpretata come trasferimento di competenze non espressamente attribuite.